

1500772-23.2022.8.26.0581

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: JOÃO GABRIEL CEMIN MARQUES

Comarca: São Manuel

Foro: Foro de São Manuel

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 23/08/2022

... Cível e Criminal, Data de Publicação:04/11/2020)“Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,"caput", da Lei nº 11.343/06),resistência (art. 329, "caput", do Cód. Penal) e desacato (art. 331, "caput", do Cód. Penal). Crimes caracterizados, integralmente. Flagrante inquestionável. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Militares e da Delegada de Polícia que presidiu o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Manuel

Foro de São Manuel

1ª Vara

Rua Ettore Targa, s/nº, São Manuel - SP - cep 18650-000

1500772-23.2022.8.26.0581 - lauda

TERMO DE CONCLUSÃO

São Manuel, 18 de agosto de 2022.

O Escr.,

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500772-23.2022.8.26.0581

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Maria Eduarda da Silva Cavalcante, registrado civilmente como Kelvelin Matheus da Silva Gonçalves e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOÃO GABRIEL CEMIN MARQUES

Vistos.

RUAN DOUGLAS DE SOUZA CAVALCANTE, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 157, §2º, II (concurso) e VII (arma branca), do Código Penal e MARIA EDUARDA DA SILVA CAVALCANTE, registrada civilmente como Kelvelin Matheus da Silva Gonçalves, foi denunciada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 157, §2º, II (concurso) e VII (arma branca), do Código Penal e no 329, caput e §2º, do CP, c.c o preceito secundário do artigo 129, caput, do CP, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal, porque no dia 26 de junho de 2022, por volta das 15h00min, na Rua Gomes de Faria, nº 390, Centro, nesta cidade e comarca de São Manuel, agindo em concurso de pessoas caracterizado pela unidade de propósitos e desígnios, subtraíram, para si, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma branca contra Laiara Pereira Macedo, coisa alheia móvel, consistindo em aproximadamente R\$ 221,00 (duzentos e vinte e um reais), pertencentes à sorveteria denominada Madagascar. Consta, ademais, que, no período noturno, já na sede da Polícia Civil, se opôs à execução de ato legal, mediante violência, executada contra a Autoridade Policial Dr. Valdir Rosa, causando-lhe lesões corporais de natureza leve, conforme laudo de exame de corpo de delito.

Segunda a denúncia, “no dia 26 de junho de 2022, por volta das 15h00min, na Rua Gomes de Faria, nº 390, Centro, nesta cidade e comarca de São Manuel, RUAN DOUGLAS DE SOUZA CAVALCANTE e KELVELIN MATHEUS DA SILVA GONÇALVES, nome social: MARIA EDUARDA DA SILVA CAVALCANTE, qualificação às fls.10/11 e 12/13, respectivamente, agindo em concurso de pessoas caracterizado pela unidade de propósitos e desígnios, subtraíram, para si, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma branca (faca apreendida – fls. 20/21) contra Laiara Pereira Macedo, coisa alheia móvel, consistindo em aproximadamente R\$ 221,00 (duzentos e vinte e um reais), pertencentes à sorveteria denominada Madagascar. Consta, ademais, que, no período noturno, já na sede da Polícia Civil, KELVELIN MATHEUS DA SILVA GONÇALVES, nome social: MARIA EDUARDA DA SILVA CAVALCANTE, qualificação às fls. 12/13, se opôs à execução de ato legal, mediante violência, executada contra a Autoridade Policial Valdir Rosa, causando-lhe lesões corporais de natureza leve, conforme laudo de exame de corpo de delito de fls.31/32. Conforme o apurado, na data dos fatos, os denunciados, que são um casal, após engendram toda a empreitada criminosa, colocaram seu plano em ação. O denunciado Kelvelin, nome social Maria Eduarda, ingressou no estabelecimento comercial e simulou que queria comprar um sorvete, com a finalidade de analisar o local e garantir que não havia mais clientes. Pouco tempo depois, o denunciado Ruan chegou ao local e permaneceu ao seu lado. Através de evidente simulação, Maria Eduarda fez seu pedido e se dirigiu até o caixa, assim como a vítima Laiara, oportunidade em que Ruan logo se aproximou do caixa, exibiu uma faca que trazia consigo e anunciou o roubo, tomando a bolsa do companheiro para guardar o proveito do crime. Ato seguinte, Laiara entregou os valores da caixa registradora, enquanto a denunciada Maria Eduarda saiu correndo na frente para observar o movimento, sendo seguida por Ruan. A vítima, por sua vez, esperou até que os denunciados se retirassem e acionou uma viatura da Guarda Municipal que passava pelo local. Ato contínuo, os agentes saíram rapidamente em perseguição e logo encontraram o denunciado Ruan. Então realizaram sua abordagem e busca pessoal, oportunidade em que encontraram com ele a faca utilizada na prática do delito, a bolsa de Maria Eduarda, bem como duzentos e vinte e um real em dinheiro. Informalmente indagado, Ruan afirmou que a bolsa, o dinheiro e a faca pertenciam à sua companheira Maria Eduarda, a qual, segundo ele, estava hospedada em um hotel próximo. Pouco tempo depois apareceu Maria Eduarda e confirmou que os objetos e os valores monetários lhe pertenciam. Foi realizada a prisão em flagrante apenas de Ruan, o qual foi levado ao Plantão Policial. Já na Delegacia de Polícia, os agentes assistiram ao vídeo das câmeras de segurança existentes no estabelecimento e puderam constatar que ambos agiram em conluio, sendo então determinada a prisão em flagrante de Maria Eduarda, que estava no local. Em seguida, a autoridade policial o Sr. Dr. Delegado Valdir Rosa ratificou a voz de prisão e determinou que Ruan fosse conduzido à cela, enquanto Maria Eduarda permaneceu sob escolta. Na sequência, a autoridade policial se aproximou de Maria Eduarda de lhe deu voz de prisão flagrante. Por não estar algemada, a denunciada tentou correr, mas foi contida pelo Dr. Delegado. Entretanto, para tentar fugir e resistindo ao ato, Maria Eduarda passou a agredir a autoridade policial com socos, tapas e arranhões, causando-lhe lesões corporais de natureza leve (laudo de fls.47/48). Após as agressões o Sr. Dr. Delegado conseguiu conter Maria Eduarda, que foi encaminhada a uma cela provisória. A vítima Laiara Pereira Macedo reconheceu ambos os denunciados como as pessoas que estavam no estabelecimento no momento do delito de roubo (fls. 22).”

Auto de Prisão em Flagrante (fl. 07).

A denúncia foi recebida em 27/06/2022, oportunidade em que foi decretada a prisão preventiva dos réus na Audiência de Custódia (fls. 61/67).

Antecedentes Criminais de Ruan (fl.48) e F.A. (fls. 49/50) e de Kelvelin (fls.46/47) e F.A. (fls. 51/52).

Termo de Representação (fl.172).

Faca apreendida (fls. 20/21).

Laudo de exame de corpo de delito (fls.31/32).

Defesa prévia de Ruan Douglas de Souza Cavalcante (fl.175) e Maria Eduarda da Silva Cavalcante (fls. 178/180).

Durante a instrução do feito, foram as vítimas, as testemunhas arroladas pelas partes, sendo os réus interrogados ao final.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais.

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O feito tramitou de forma regular, inexistindo preliminares ou causas de nulidade a serem analisadas.

Passo ao julgamento do mérito.

A ação penal é procedente.

Do crime de roubo duplamente majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma branca

A materialidade do delito está consubstanciada nas investigações do Inquérito Policial, no Auto de Exibição e Apreensão (fls. 26/27), no Auto de Reconhecimento de Pessoa (fl.28), no Boletim de Ocorrência (fls. 22/25) e na prova testemunhal.

A autoria, igualmente, restou demonstrada, conforme prova oral que abaixo será analisada.

A vítima, LAIARA PEREIRA MACEDO, em juízo, disse que é funcionária da sorveteria Madagascar há cerca de sete meses. Hoje começou a trabalhar na sorveteria no horário de sua abertura que se deu às 13h00min. Por volta das 15h00min estava atendendo uma transexual e quando este se dirigiu ao caixa para pagar percebeu que outro homem também foi em direção ao caixa. Assim que recebeu o dinheiro e abriu a gaveta para guarda-lo o homem que estava de blusa preta e boné amarelo apontou uma faca para ela e disse que era um "assalto" e mandou ela lhe dar todo o dinheiro que estava no caixa, tendo neste momento também roubado a bolsa da outra pessoa que estava pagando, uma transexual, a qual saiu correndo dali. Em seguida o ladrão saiu correndo. A declarante, ao sair na porta da sorveteria para ver para onde o ladrão tinha corrido, viu uma viatura da guarda municipal passando, momento em que informou que tinha acabado de ser roubada por um homem que estava com uma faca, o qual estava trajando blusa preta e boné amarelo. Os guardas saíram com a viatura atrás do homem e minutos depois lhe informaram que tinham prendido ele. Após ver as imagens da câmera de segurança viu que a mulher que estava na companhia do ladrão já preso era a mesma pessoa transexual que estava na sorveteria e teve a sua bolsa roubada por ele. Disse que o valor foi recuperado e que estava na bolsa da ré Maria Eduarda. Afirmou que Maria Eduarda não praticou nenhum ato relativo ao roubo e que só soube que ela estava junto com Ruan depois que ele foi abordado pelos Guardas Municipais.

A vítima, VALDIR ROSA, delegado de polícia, que a Guarda Municipal conduziu os réus até a delegacia e, após assistir aos vídeos das câmeras da sorveteria, entendeu que Maria Eduarda também participou do delito, momento em que deu voz de prisão a ela; que a ré arranhou o delegado no rosto, causando-lhe lesões; que Ruan disse que estava passando pelo local e foi preso injustamente e não confessou o delito; que Maria Eduarda se desesperou quando foi dada a ordem de prisão e partiu para agressão.

JORGE ALBERTO PAULINO, guarda municipal, em juízo disse que estava em patrulhamento quando a vítima saiu da sorveteria dizendo que havia sido assaltada; que neutralizaram Ruan e Maria Eduarda apareceu dizendo que era sua esposa e que os pertences que estavam com o réu eram dela; que foram até a sorveteria e assistiram ao vídeo da câmera de segurança que ilustravam o assalto; que o réu Ruan estava sozinho na posse da bolsa e da faca e a Maria Eduarda apareceu alegando que a bolsa e a faca eram suas, momento em que todos foram conduzidos até a delegacia; que Maria Eduarda foi conduzida à delegacia como acompanhante do custodiado e não como investigada; que o delegado assistiu ao vídeo e deu voz de prisão também a Maria Eduarda; que não presenciou os atos de resistência; que viu o delegado e a ré Maria Eduarda machucados; que o dinheiro foi recuperado; que Maria Eduarda não foi algemada até a ordem de prisão do delegado; que acompanhou a ré até o PS, momento em que foi algemada porque estava alterada; que a ré teve lesão no rosto.

No mesmo sentido, foi o depoimento do guarda municipal DANILO RICARDO ROSSO, em juízo, disse que estava em patrulhamento preventivo no Bairro Jardim, quando a funcionária da sorveteria disse que havia sido assaltada por uma pessoa com uma

camiseta preta e um boné amarelo; que o réu Ruan foi abordado e com ele foi encontrada uma faca e a quantia subtraída da sorveteria; que a ré Maria Eduarda apareceu e disse que bolsa era sua; que os Guardas foram até a sorveteria e a funcionária reconheceu Ruan, bem como foi apresentado vídeo em que foi possível visualizar o crime; que Maria Eduarda foi levada para esclarecimentos à delegacia; que o delegado de polícia deu voz de prisão a ambos os réus; que Maria Eduarda não estava algemada; que o delegado ratificou a prisão de Ruan, que foi conduzido até a cela; que Maria Eduarda estava em um corredor aguardado quando o delegado ratificou a voz de prisão; que o depoente viu que Maria Eduarda estava alterada; que não viu o momento das agressões; que o delegado e a ré estavam machucados; que estava longe e não sabe esclarecer nada sobre o início da agressão; que o depoente e o guarda Jorge conduziram os réus até a delegacia; que Maria Eduarda queria ir junto com os policiais e, depois de verem os vídeos, os guardas municipais entenderam ser necessária a condução de Maria Eduarda até a delegacia para esclarecimentos; que Maria Eduarda estava com o nariz machucado e o delegado com arranhões e marcas no rosto.

Por sua vez, em juízo, CARLOS ROBERTO DE FIGUEIREDO, em juízo, disse que estava trabalhando de plantão e recebeu a ocorrência envolvendo os réus pela Guarda Municipal de São Manuel; que o plantão estava iniciando e estava tumultuado; que passou a ocorrência para o delegado; que Ruan já estava detido e algemado e Maria Eduarda estava na delegacia, mas não estava algemada; que Maria Eduarda disse que não gostaria de ser revistada por policial masculino; que havia filmagem do roubo e Maria Eduarda inicialmente figurava como vítima, sendo que, posteriormente, o delegado deliberou pela sua prisão como coautora do assalto; que o delegado deu voz de prisão a Maria Eduarda ela ficou exaltada e partiu para cima do delegado, sendo contida no chão; que Maria Eduarda apresentou lesões no nariz e na boca; que o delegado e a ré foram encaminhados ao PS; que os réus foram recolhidos; que os réus negaram a prática do delito, mesmo com a existência de imagens; que não estava próximo no momento da resistência e da agressão ao delegado; que ouviu discussão entre Maria Eduarda e o delegado; que viu a ré agredindo o delegado.

A ré, MARIA EDUARDA DA SILVA CAVALCANTE, em juízo, que sofre com crise de ansiedade e depressão; no dia dos fatos estava hospedada com Ruan em São Manuel e saíram para almoçar; que sentaram em frente à sorveteria e a ré foi até o local para comprar um sorvete; que ao chegar à sorveteria pediu e pagou o seu sorvete, momento em que Ruan foi até o estabelecimento calado e, após, anunciou o assalto; que estava com crise de ansiedade e ficou surpresa com o a atitude do companheiro; que não entendeu nada e saiu gritando na rua; que saiu alterada do local; que viu Ruan sendo algemado pela Guarda Municipal; que disse aos guardas que a bolsa e o cartão eram suas; confirmou aos guardas que era esposa de Ruan; que subiu para a sorveteria junto com os guardas municipais e a atendente da sorveteria; que os guardas disseram que a ré deveria ir de táxi até a delegacia e pediu para ir junto na viatura; que foi colocada junto com o réu Ruan na viatura sem algemas; que ficaram cinco a seis horas dentro da viatura e estava com crise; que na delegacia o delegado lhe deu voz de prisão; que os guardas abriram a cela para que a ré entrasse e que se negou porque não havia policial do gênero feminino para revistá-la; que se negou a ser presa; que o delegado mandou a ré calar a boca e deu dois socos em sua cara; que o delegado lhe bateu muito e que foi jogada no chão; que os guardas mesmo falaram que a ré foi agredida; que passou por um episódio de transfobia; negou a prática de roubo ou que tenha agredido o delegado; que apenas se defendeu do delegado; não sabia que Ruan iria cometer o assalto e nunca imaginou que o companheiro faria isso.

Em interrogatório judicial, o réu RUAN DOUGLAS DE SOUZA CAVALCANTE, em juízo, confessou o delito; que teve um surto porque sua companheira estava doente; que disse para Maria Eduarda ir tomar um sorvete e, em seguida, entrou no local e assaltou o local e a sua esposa; que quando foi abordado pelos guardas municipais estava procurando a companheira e ficou sem reação; que não ouviu o que Maria Eduarda falou para os guardas municipais, pois estava na viatura; que não viu as agressões e a resistência praticada pela Maria Eduarda; que a faca era da sua casa; que Maria Eduarda não sabia que iria ocorrer o roubo.

Logo, vê-se que o quadro probatório é sólido e demonstra no seu conjunto às condutas ilícitas dos réus. Os elementos de convicção produzidos nos autos, colhidos tanto na fase policial como em juízo, revelam-se firmes e substanciais, não deixando dúvidas quanto à imputação que lhe é dirigida.

Vale observar, desde logo, que as declarações prestadas pela vítima Laiara e os depoimentos dos policiais não têm como ser abalados, pois apresentaram os fatos de forma coerente e segura, narrando em detalhes o modus operandi dos assaltantes durante o fato narrado na peça acusatória.

E, como visto, os acusados foram indubitavelmente reconhecidos em sede policial e em juízo pela a vítima, não se demonstrando, no particular, nenhum motivo para uma eventual imputação falsa, sobretudo diante da própria admissão dos réus.

Sabe-se que, em sede de crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima e de eventuais testemunhas, quando coerente, como é o caso dos autos, merece plena credibilidade, considerando que ninguém tem interesse em acusar, injustamente, pessoa inocente.

A doutrina leciona que "(...) No entanto, há oportunidades em que a palavra do ofendido alcança extremo valor probante, principalmente nos delitos praticados na clandestinidade, quando estão ausentes testemunhas presenciais da cena criminosa. Tal situação é comum nos crimes contra a dignidade sexual (p. ex.: estupro etc.) e, ainda no crime de roubo, delitos estes que, por sua natureza, em regra, só participam o agente e a vítima (TJSP, Ap. nº 139.718-3, Rel. Des. Celso Limongi, j. em 03.03.94; TJSP, Ap. nº 110.070-3, Rel. Dês. Denser de Sá, j. 09.09.91; RT 737/624: RJDTCRIM 2/135)" (Pedro Henrique Demercian e Jorge Assaf Maluly, Curso de Processo Penal, Ed. Forense, 6ª ed., p. 343).

Confira-se, ainda, o posicionamento jurisprudencial do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"As declarações da vítima são suficientes para configuração do crime contra o patrimônio quando seguras e em sintonia com os demais elementos probatórios"

(Apelação nº 990080935682/SP -12ª Câmara Criminal Rel. Paulo Rossi - j.

09.09.2009).

Somado aos depoimentos, o vídeo das câmeras de segurança da sorveteria (fl. 29) revela toda a dinâmica do roubo, em que Maria Eduarda, simulando ser cliente da sorveteria, se aproxima do caixa desviando a atenção da atendente, permitindo, assim, que, Ruan, munido de uma faca, aproxime-se rapidamente da vítima para consumir a subtração dos valores existentes no caixa da sorveteria.

Portanto, não há dúvida quanto ao liame subjetivo entre os acusados para a prática do delito de roubo e o emprego da arma branca (faca) para assegurar o êxito da empreitada criminosa praticada por Ruan e Maria Eduarda, sendo de rigor a condenação dos réus pelo roubo duplamente majorado descrito na denúncia.

Quanto a tese defensiva no sentido de que a ré Maria Eduarda desconhecia o intuito delitivo de Ruan, em que pese o respeitável esforço da nobre e combativa defesa, tenho que a versão não merece credibilidade, já que: (i) o casal saiu de sua residência em Areiópolis, (ii) se dirigiu até São Manuel munidos de uma faca; (iii) assaltaram a sorveteria simulando que Maria Eduarda era uma cliente, (iv) Maria Eduarda, após ver Ruan ser abordado pela guarda municipal, tentou enganar a autoridade dizendo que a res furtiva era sua; (v) em momento algum Maria Eduarda relatou ter também sido roubada por Ruan.

Assim, evidente o prévio ajuste dos acusados para cometer o roubo na sorveteria e depois se verem livre do crime mediante simulação perante a vítima e a autoridade policial de que Maria Eduarda era vítima e não comparsa do seu companheiro de Ruan.

Dos crimes de lesão corporal e resistência

As testemunhas policiais e delegado VALDIR ROSA, ora vítima, nas duas etapas da persecução penal, afirmaram que Maria Eduarda na delegacia, começou a exigir que fosse chamada uma mulher caso fossem revistá-la, momento em que a Autoridade Policial deu voz de prisão em flagrante por roubo, momento em que a acusada começou a gritar e tentou correr, eis que estava sem algemas.

A Autoridade policial na tentativa de conter Maria Eduarda, foi agredido fisicamente com socos, tapas e arranhões. Neste instante, a Autoridade Policial entrou em luta corporal com a ré, conseguindo derrubá-la no chão e dominá-la,

determinando que fosse colocada na outra cela provisória.

Da prova dos autos é possível extrair que a ré, inconformada com a voz de prisão, se opondo à execução de ato legal, mediante violência, executada contra a Autoridade Policial, a vítima Valdir Rosa, desferiu socos e tapas, causando-lhe lesões corporais de natureza leve, conforme laudo de exame de corpo de delito (fls. 31-32).

Ainda no ponto, insta destacar, que o fato de ser agentes de segurança pública não retira a credibilidade das informações trazidas pelas testemunhas. A condição funcional da testemunha não é causa de impedimento para ser ouvida como tal.

Ademais, não há qualquer indício de que tenham motivos para imputar graciosamente os fatos ao réu. Portanto, seus relatos são aptos à construção do convencimento. Nesse sentido, precedentes do TJ-SP:

"AÇÃO PENAL. Resistência. Sentença de primeiro grau que condenou o apelante pelo crime de resistência à pena de detenção de 02 meses e 10 dias, em regime aberto, sem qualquer substituição, em razão da reincidência. Recurso do réu visando absolvição. Palavra dos policiais segura e suficiente para a certeza da acusação. Prova suficiente para condenação do crime de resistência. Pena corretamente aplicada, acimado mínimo legal e sem qualquer substituição em razão da reincidência e de o crime ter sido cometido com violência. Recurso improvido." (TJ-SP- APR: 15051597720198260584 SP 1505159-77.2019.8.26.0584, Relator: Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira, Data de Julgamento: 04/11/2020, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 04/11/2020) "Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06), resistência (art. 329, "caput", do Cód. Penal) e desacato (art. 331, "caput", do Cód. Penal). Crimes caracterizados, integralmente. Flagrante inquestionável. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Militares e da Delegada de Polícia que presidiu o Inquérito Policial. Versão exculpatória inverossímil. Responsabilização inevitável. Necessidade condenatória imperiosa. Apenamento. Impossibilidade do reconhecimento de maus antecedentes. Súmula nº 444, do E. STJ. Regime inicial fechado único possível quanto ao crime de tráfico. Apelo parcialmente provido." (TJ-SP - APR: 00007225120188260439 SP0000722-51.2018.8.26.0439, Relator: Luis Soares de Mello, Data de Julgamento: 08/10/2020, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/10/2020)

Ante o exposto, tem-se que os elementos de prova colhidos nos autos são por demais contundentes quanto à autoria, não sobejando dúvidas de que a ré, objetivando resistir à voz prisão, ofendeu a integridade física do delegado de polícia Dr. Valdir Rosa, causando as lesões corporais descritas no laudo das fls. 53-54.

Também é certa e segura a prova de que o acusado se opôs, mediante violência exercida contra funcionário público, a execução de ato legal, consistente em sua detenção, praticando, com isso, a conduta típica descrita no artigo 329 do Código Penal.

Saliento que os delitos de resistência e desacato, ainda que concomitantes, infringem bens jurídicos distintos, não sendo a resistência meio para se chegar ao desacato, nem vice-versa. Para configurar-se o tipo previsto no art. 329 do CP, basta a utilização de violência ou grave ameaça impeditiva da execução do ato legal pelo servidor competente, não sendo necessário menosprezar a relevante função pública por ele exercida.

Assim, tratando-se de violação a bens jurídicos diverso e considerando que Maria Eduarda utilizou-se de mais de uma ação para praticar cada um dos crimes, eis que, em um primeiro momento, resistiu a voz de prisão, tentando empreender fuga e, após, passou a agredir o delegado de polícia, plenamente possível a punição de ambos os delitos em concurso material.

Nesse sentido, o TJ-SP:

"APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. DESACATO, RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. Materialidade e autoria delitivas amplamente demonstradas. Policiais militares confirmaram que o apelante proferiu xingamentos contra eles, bem como os desmereceu em suas atividades funcionais; não bastasse, agrediu o policial Magalhães com um soco na face, em razão do que o servidor suportou lesão corporal leve, descrita e atestada pelo laudo pericial de fls. 32/33 (escoriações na região maxilar esquerda). Tais relatos foram corroborados pelo

depoimento da testemunha Roberto de Niro, que estava no local e disse ter presenciado o momento em que Renan xingou e desmereceu os policiais e agrediu o policial Magalhães. Condenação mantida. CRIME ÚNICO. ABSORÇÃO ENTRE OS DELITOS DE DESACATO, RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONCURSO MATERIAL MANTIDO. Os delitos de resistência e desacato, ainda que concomitantes, infringem bens jurídicos distintos, não sendo a resistência meio para se chegar ao desacato, nem vice-versa. Para configurar-se o tipo previsto no art. 329 do CP, basta a utilização de violência ou grave ameaça impeditiva da execução do ato legal pelo servidor competente, não sendo necessário menosprezar a relevante função pública por ele exercida. Ainda que Renan tenha lesionado o miliciano enquanto resistia à prisão, não está ela abarcada pela resistência, eis que o próprio tipo penal estipula, de forma expressa e inequívoca que "As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência", em seu § 2º. Ademais, era mesmo o caso de concurso material entre os delitos, porquanto se cuida de delitos autônomos, oriundos de condutas diversas e desígnios autônomos. (...) "(TJ-SP - APR: 00004276720188260001 SP 0000427-67.2018.8.26.0001, Relator: Gilda Alves Barbosa Diodatti, Data de Julgamento: 26/01/2022, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 26/01/2022)

Dessa maneira, a absolvição é meta impossível de ser alcançada quanto aos ilícitos em questão, tendo em vista, ainda, que não há nos autos qualquer causa que exclua o crime ou isente os réus de pena, sendo os réus imputáveis e cientes da ilicitude de seus atos.

Desta feita, autoria e materialidade comprovadas, passo à dosimetria da pena, atento ao sistema trifásico estabelecido pelo artigo 68 do Código Penal.

Quanto ao réu RUAN DOUGLAS DE SOUZA CAVALCANTE:

Na primeira fase (art. 59 do CP), a culpabilidade é intrínseca ao tipo penal. O réu não possui Maus antecedentes (fls. 48). Não há elementos concretos acerca da sua conduta social e personalidade. Os motivos, circunstâncias e consequências do crime são comuns à espécie. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ação delitiva. Fixo a pena-base em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes e presente a atenuante da confissão. Contudo, em virtude da pena-base ter sido fixada no mínimo mínimo legal, inviável a redução da pena, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, conforme se extrai da fundamentação desta sentença, estão presentes as causas de aumento previstas no §2º, inciso II (concurso de agentes) e §2º, inciso VII, (emprego de arma branca), dessa maneira, elevo a pena de 2/5, obtendo 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão e 14 dias-multa.

Fixo a pena definitiva em 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão e 14 dias multa.

Quanto a ré MARIA EDUARDA DA SILVA CAVALCANTE

Do crime de roubo

Na primeira fase (art. 59 do CP), a culpabilidade é intrínseca ao tipo penal. A ré não possui Maus antecedentes. Não há elementos concretos acerca da sua conduta social e personalidade. Os motivos, circunstâncias e consequências do crime são comuns à espécie. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ação delitiva. Fixo a pena-base em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes, presente a atenuante da menoridade relativa. Contudo, em virtude da pena-base ter sido fixada no mínimo mínimo legal, inviável a redução da pena, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, conforme se extrai da fundamentação desta sentença, estão presentes as majorantes previstas no §2º, inciso II (concurso de agentes) e §2º, inciso VII, (emprego de arma branca). Dessa maneira, elevo a pena de 2/5, obtendo 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão e 14 dias-multa.

Do crime de resistência

Na primeira fase (art. 59 do CP), a culpabilidade é intrínseca ao tipo penal. A ré não possui Maus antecedentes. Não há elementos concretos acerca da sua conduta social e personalidade. Os motivos, circunstâncias e consequências do crime são comuns à espécie. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ação delitiva. Fixo a pena-base em 3 meses de detenção.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes. presente a atenuante da

menoridade relativa. Contudo, em virtude da pena-base ter sido fixada no mínimo mínimo legal, inviável a redução da pena, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, ausentes causas majorantes ou minorantes.

Fixo a pena definitiva em 03 meses de detenção.

Do crime de lesão corporal

Na primeira fase (art. 59 do CP), a culpabilidade é intrínseca ao tipo penal. A ré não possui maus antecedentes. Não há elementos concretos acerca da sua conduta social e personalidade. Os motivos, circunstâncias e consequências do crime são comuns à espécie. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ação delitativa. Fixo a pena-base em 3 meses de detenção.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes. presente a atenuante da menoridade relativa. Contudo, em virtude da pena-base ter sido fixada no mínimo mínimo legal, inviável a redução da pena, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, ausentes causas majorantes ou minorantes.

Fixo a pena definitiva em 03 meses de detenção.

Do concurso material de crimes em relação a ré Maria Eduarda (art. 69, CP)

Os crimes de roubo, lesão corporal e resistência ocorreram em concurso material, eis que foram praticados pela ré mediante mais de uma ação, devendo, assim, ser aplicada a regra do artigo 69, do Código Penal, que determina a aplicação cumulativa das penas privativas de liberdade em que haja incorrido o agente.

Reconhecido o concurso material de delitos cujas penas cominadas têm natureza distinta (reclusão e detenção), deve-se observar o regime de cumprimento específico para cada uma, já que não podem ser somadas as penas em face da incompatibilidade de benefícios e de suas execuções (CPP, art. 681).

Assim, fica a pena privativa de liberdade de Maria Eduarda definitivamente fixada em 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão e 14 dias-multa e 06 meses de detenção.

Regime inicial de cumprimento da pena (art. 33, CP)

Considerando-se a quantidade de pena imposta, ausentes os efeitos da reincidência, e considerando a presença de circunstâncias judiciais favoráveis, bem como que a res furtiva foi prontamente recuperada, fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade para Maria Eduarda e Ruan, nos termos do art. 33, § 2, alínea "b", o Código Penal e da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.

Deixo de proceder à detração, eis que o período de prisão preventiva dos réus não é suficiente para alterar o regime inicial de cumprimento de pena (art. 387, § 2º, do CPP).

Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, do CP) e da suspensão condicional da pena (art. 77, do CP)

Diante do montante de pena aplicada, incabíveis os benefícios da substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos e da suspensão condicional da pena.

Do Direito de Recorrer em Liberdade/Prisão Preventiva (artigo 387, §1º, do CPP)

Os réus respondem ao processo preso desde 27 de junho de 2022, sendo que o regime semiaberto é incompatível com a prisão preventiva, visto que a reprimenda aplicada nesta sentença é mais benéfica que a prisão cautelar determinada na decisão das fls. 61-67.

Nesse sentido, o TJ-SP:

"Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pretendida a revogação da prisão preventiva do paciente. Possibilidade. Ratificação da liminar. Paciente preso preventivamente durante todo o processo e que acabou sendo condenado à pena de 05 anos de reclusão, em regime semiaberto, vedado o direito de recorrer em liberdade sob a alegação de ainda estarem presentes os requisitos da custódia cautelar. Decisão do juízo a quo que não foi capaz de apresentar justificativas adequadas para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Isto porque, uma vez estabelecido na condenação que o regime de início de cumprimento de pena será o semiaberto, torna-se incompatível e desproporcional, manter o paciente segregado cautelarmente até o trânsito em julgado, mesmo sob a alegação de que ainda estão presentes os fundamentos ensejadores da prisão preventiva. Respeito à proporcionalidade. Ordem concedida com imposição de medidas cautelares." (TJ-SP - HC: 20378927420218260000 SP 2037892-

74.2021.8.26.0000, Relator: Xisto Albarelli Rangel Neto, Data de Julgamento: 19/03/2021, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/03/2021)

Dessa forma, revogo a prisão cautelar e concedo aos réus o direito de recorrer em liberdade, desde que cumpridos as seguintes condições: a) proibição de frequentar bares, boates ou qualquer outro estabelecimento de má reputação; b) proibição de ausentar-se da Comarca onde residem por lapso superior a 08(oito) dias, sem autorização do Juízo; c) recolher-se em seu domicílio das 22:00 às 06:00 da manhã, exceto se estiverem trabalhando; d) comparecimento pessoal e obrigatório a Juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades e, ainda, comunicar o Juízo, qualquer mudança de endereço que ocorra.

ISSO POSTO, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos termos do artigo 387 e seguintes do Código de Processo Penal, para:

A) CONDENAR o réu RUAN DOUGLAS DE SOUZA CAVALCANTE como incurso no artigo 157, §2º, inciso II (concurso de pessoas) e VII (emprego de arma branca), do Código Penal, à pena de 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão e 14 dias-multa, no valor mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) de salário-mínimo vigente à época dos fatos, com correção monetária de acordo com a tabela prática do TJ/SP, desde a prática do delito, em regime inicial semiaberto para início de cumprimento da pena;

B) CONDENAR a ré MARIA EDUARDA DA SILVA CAVALCANTE, registrada civilmente como Kelvelin Matheus da Silva Gonçalves, como incurso no artigo 157, §2º, inciso II (concurso de pessoas) e VII (emprego de arma branca), do Código Penal, a pena de 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão e 14 dias-multa, fixado o valor mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) de salário-mínimo vigente à época dos fatos, com correção monetária de acordo com a tabela prática do TJ/SP, desde a prática do delito; e 329, caput e §2º, do CP, c/c o artigo 129, caput, do CP, todos na forma do art. 69 do mesmo diploma legal, à pena de 6 meses de detenção, em regime inicial semiaberto para início de cumprimento da pena.

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais, suspensa a exigibilidade por serem assistidos pelo Convênio DPE/OAB-SP.

Expeça-se certidão de honorários em favor do (a) advogado (a) dativo (a).

Oportunamente, após o trânsito em julgado, tomem-se as seguintes providências:

a) Expeça-se a competente guia de recolhimento/execução definitivo;

b) Em cumprimento ao disposto no artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral, oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia da presente decisão, para cumprimento do quanto estatuído no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal;

c) Oficie-se ao órgão estadual de cadastro de dados sobre antecedentes criminais, fornecendo as informações sobre a condenação do réu.

Nada mais sendo requerido e efetivada as providências acima, remetam-se ao arquivo, depois das anotações e comunicações.

Sentença registrada de forma digital.

Publique-se. Intimem-se.

São Manuel, 23 de agosto de 2022.

JOÃO GABRIEL CEMIN MARQUES
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA